

# Auslegungshilfe zur SVE Meta-Lizenz v4.0

## Übersetzung theologischer, philosophischer und einzigartiger Begriffe in die juristische Fachsprache

---

**Dokumentkennung:** SVE-IG-DE-v1.0

**Status:** ENTWURF (Unterschrift des Hüters ausstehend)

**Inkrafttreten:** [Bei Unterzeichnung]

**Maßgeblich:** S.V.E. Meta-Lizenz v4.0 (erweitert: S.V.E. Lizenz v1.3 = CC BY-NC-SA 4.0 + SVE-Addendum)

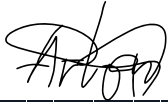
**Klassifikation:** Autoritative Auslegungshilfe — integraler Bestandteil des SVE-Lizenzrahmens

**Autor:** Dr. Artiom Kovnatsky — Autor & Erstmaßgeblicher Hüter (Initial Custodian)

**Erstellt für:** Gerichte, Schiedsgerichte, Rechtsanwälte und Vertragsparteien, die unter SVE-geregelten Vereinbarungen handeln oder solche beurteilen

---

### Unterschriftenblock

Unterzeichnet von:  \_\_\_\_\_

Name: Dr. Artiom Kovnatsky

Funktion: Autor & Initial Custodian (gem. Declaration of Interim Custody v2.0)

Datum: 02.04.2026

Digitale Signatur: Estnische e-Residency QES / DigiDoc4

OpenTimestamps-Nachweis: \*.ots-Dateien

Verifizierung: <https://opentimestamps.org/>

---

## Inhaltsverzeichnis

1. [Vorwort des Autors: Warum diese Lizenz in Gleichnissen spricht](#)
2. [Einleitung und Zweck](#)
3. [Zuordnungstabelle: SVE-Terminologie → Juristische Äquivalente](#)
4. [Glossar der Bibelzitate und ihre operative rechtliche Funktion](#)
5. [Ausführliche Auslegung der Kernbestimmungen](#)
  - 5.1. [Vertragliche Natur von SVE](#)
  - 5.2. [Vollständige Transparenzpflicht \(Zero Secrecy\)](#)
  - 5.3. [Streitbeilegungsmechanismen \(Münze, Veche, Orakel\)](#)
  - 5.4. [Beweismittel und Beweislast](#)
  - 5.5. [Strafskalen und Vertragsstrafen](#)
  - 5.6. [Der Früchte-Test \(§ 0\) als Ordre-public-Vorbehalt](#)
  - 5.7. [Latente Aktivierung und Kenntniszurechnung](#)
  - 5.8. [Der 44-Jahres-Transformationspfad für Unternehmen](#)
  - 5.9. [Anwaltliches Anreizprogramm \(Anhang E\)](#)
  - 5.10. [Symmetrisches Audit \(Anhang G § 3A\)](#)
6. [Vorgänger und Präzedenzfälle: SVE ist eine Synthese, keine Erfindung](#)
7. [Zuständigkeit und anwendbares Recht](#)

- 8. [Anwendung nach deutschem Recht](#)
  - 9. [Schlussfolgerung](#)
  - 10. [Anlage A: Verzeichnis der Rechtsprechung](#)
  - 11. [Anlage B: Referenzierte akademische und branchenspezifische Standards](#)
- 

## 1. Vorwort des Autors: Warum diese Lizenz in Gleichnissen spricht

*Ein persönliches Wort des Autors, das Gerichten und Rechtsanwälten helfen soll, die Konstruktionsphilosophie des SVE-Rahmens zu verstehen.*

Ich bin von Ausbildung her Mathematiker und Ingenieur. Seit meiner Kindheit baue ich Modelle — mathematische Modelle, die das Verhalten komplexer Systeme beschreiben und vorhersagen sollen. Das allererste Modell, das ich jemals zu bauen versuchte, war ein Modell meiner Mutter: Ich wollte sie verstehen, ihre Reaktionen vorhersagen, die innere Logik eines Menschen abbilden, den ich liebte.

Ich scheiterte. Nicht teilweise — vollständig. Wie ausgereift meine Modelle über die Jahre auch wurden, es gab immer etwas Unfassbares, das sich der formalen Erfassung entzog. Das Modell konnte annähern, aber nie vollständig beschreiben, was ein lebendiges Wesen ist.

Jahre später stieß ich an der Mathematischen Fakultät auf Gödels zwei Unvollständigkeitssätze. In einfacher Sprache besagen sie: Kein geschlossenes System formaler Regeln kann zugleich widerspruchsfrei und vollständig sein. Es wird immer wahre Aussagen geben, die das System aus sich selbst heraus nicht beweisen kann. Jedes hinreichend mächtige formale System enthält notwendig Wahrheiten, die seinen eigenen Axiomen entgegen.

Das ist keine abstrakte Kuriosität. Es hat eine unmittelbare, praktische Konsequenz für Recht und Lizenzierung: **Kein endlicher Satz geschriebener Regeln kann jeden möglichen Sachverhalt oder Missbrauch vorwegnehmen.** Jedes statische Rechtsdokument hat Lücken — und erfahrene Akteure werden sie finden. Genau das macht herkömmliche Lizenzen spröde: Sie sind geschlossene formale Systeme, die eine offene, sich entwickelnde Wirklichkeit regeln wollen.

Auf der Suche nach Werkzeugen, die mit dieser Unvollständigkeit umgehen können, entdeckte ich, dass die Gleichnisse, Metaphern und Lehren der Bibel als etwas funktionieren, das Mathematiker *Richtungsvektoren* nennen könnten — sie schreiben nicht für jede Situation eine konkrete Regel vor, aber sie kodieren die *Richtung*, in der gerechte Lösungen liegen. Ein Gleichnis wie „Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber nicht den Balken in deinem eigenen“ schreibt kein konkretes Prüfungsverfahren vor; es kodiert das *Symmetrieprinzip* — dass Verifizierung niemals selektiv angewandt werden darf.

Ich bin durch die Mathematik zu Gott gekommen, nicht trotz ihr. Aber ich möchte klarstellen: **Die Nutzung des SVE-Rahmens setzt keinen religiösen Glauben voraus.** Die Bibelzitate in SVE erfüllen eine *praktische*, keine andächtige Funktion. Jedes Zitat kodiert ein rechtliches oder ethisches Prinzip, das eigenständige Gültigkeit besitzt. Abschnitt 4 dieses Dokuments ordnet jedes Zitat seinem operativen rechtlichen Äquivalent zu.

Die theologische Sprache in SVE existiert, weil natürliche Sprache — insbesondere die Sprache alter Weisheitstraditionen — widerstandsfähiger gegen Manipulation ist als formale Rechtssprache. Ein geschickter Anwalt kann Schlupflöcher in einem Vertrag finden; es ist erheblich schwieriger zu argumentieren, dass „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ es erlaubt, das Trinkwasser des Nachbarn zu vergiften. Die Gleichnisse fungieren als **Auslegungsanker**, die verhindern, dass der Buchstabe des Gesetzes gegen seinen Geist gewendet wird.

Diese Auslegungshilfe soll eine Brücke bauen: die in SVEs einzigartiger Terminologie kodierte Richtungsweisheit in die präzise, referenzielle Sprache zu übersetzen, die Gerichte benötigen — ohne die Widerstandsfähigkeit zu verlieren, die die ursprüngliche Sprache bietet.

---

## 2. Einleitung und Zweck

## 2.1. Zweck dieses Dokuments

Diese Auslegungshilfe dient als autoritative Ergänzung zur S.V.E. Meta-Lizenz v4.0 und ihren Anhängen (A bis G). Ihr Zweck ist dreifach:

- (a) Die theologische, philosophische und einzigartige Terminologie des SVE-Rahmens in anerkannte Rechtsbegriffe zu übersetzen, die von Gerichten, Schiedsgerichten und Rechtsanwälten verwendet werden — insbesondere in Deutschland, der Schweiz, Estland und im angloamerikanischen Rechtsraum.
- (b) Nachzuweisen, dass die Mechanismen und Grundsätze von SVE, obgleich in unkonventioneller Sprache formuliert, in anerkannter Weise auf bestehende Rechtspräzedenzfälle und funktionale Äquivalente zurückgehen.
- (c) Als schriftlicher Nachweis des Parteiwillens und der Bedeutung vertraglicher Bestimmungen zu dienen, verwertbar nach den Regeln des anwendbaren Verfahrensrechts ( § § 133, 157 BGB für deutsche Verfahren; Art. 18 OR für schweizerische Verfahren; die allgemeinen Grundsätze der Vertragsauslegung nach dem estnischen Schuldrechtsgesetz).

## 2.2. Rechtliche Stellung

Dieses Dokument wird als integraler Bestandteil des SVE-Lizenzrahmens veröffentlicht. Es stellt eine autoritative Auslegungshilfe dar, die:

- Als Urkundenbeweis in jedem Verfahren vorgelegt werden kann, das SVE-geregelte Beziehungen betrifft;
- den dokumentierten Willen des Lizenzgebers und der SVE-Gemeinschaft bezüglich der Bedeutung und Wirkungsweise der Lizenzbedingungen widerspiegelt;
- die materiellen Bestimmungen der Meta-Lizenz v4.0 nicht ändert, erweitert oder einschränkt, sondern deren beabsichtigte Rechtswirkung erläutert.

## 2.3. Auslegungsgrundsatz

Die SVE Meta-Lizenz v4.0 ist nach ihrem Geist auszulegen. Wo wörtliche Ausdrücke (z.B. „Münze“, „Ältester Bruder“, „Früchte-Test“) neuartig erscheinen, stellt dieses Dokument die nachfolgend beschriebenen juristischen Äquivalente bereit. Gerichte werden gebeten, die SVE-spezifische Terminologie als Kurzform für anerkannte Rechtsbegriffe zu behandeln, nicht als Hinweis auf Ungenauigkeit oder fehlenden Rechtsbindungswillen.

---

# 3. Zuordnungstabelle: SVE-Terminologie → Juristische Äquivalente

Die folgende Tabelle stellt eine systematische Zuordnung zwischen SVE-spezifischen Begriffen und ihren juristischen Äquivalenten im deutschen Recht her, mit Verweisen auf einschlägige Normen.

## 3.1. Kernmechanismen

| SVE-Begriff                                                        | Juristisches Äquivalent (DE)                                                                      | Einschlägige Normen                                           | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>One-Bit-Regel</b> (Anh. F § 1)                                  | Wesentliche Pflichtverletzung / vorsätzliche Vertragsverletzung mit sofortiger Beendigungswirkung | § § 276, 314, 323 BGB                                         | Jede vorsätzliche Verheimlichung von Informationen, gleich welchen Umfangs, stellt eine wesentliche Pflichtverletzung dar, die zur sofortigen Kündigung und Schadensersatz berechtigt. Entspricht dem Grundsatz <i>fraus omnia corrumpit</i> .                                                                                |
| <b>Münze / Losentscheid</b> (Anh. F § 3)                           | Vereinbartes Losverfahren als letztes Entscheidungsmittel bei Pattsituationen                     | Vertragsfreiheit ( § 311 I BGB); vgl. § § 1025 ff. ZPO analog | Ein freiwilliger Mechanismus zur Lösung unüberbrückbarer Pattsituationen, bei denen beide Parteien gleichwertige Ansprüche geltend machen. Rechtlich eine vereinbarte Verfahrensregel kraft Privatautonomie. Vgl. das attische Losverfahren ( <i>Kleroterion</i> ); die zufällige Richterzuweisung; Art. 1964 Code Civil a.F. |
| <b>Ältester Bruder / Elternteil</b> (Meta-Lizenz § 6; Anh. B § 19) | Organe einer mitgliedschaftlichen Organisation mit definiertem Stimm- bzw. Vetorecht              | § § 26-28 BGB (Vereinsrecht); Stiftungsrecht                  | Interne Governance-Rollen innerhalb der SVE Foundation. „Elternteil“ = Vetoinhaber (vergleichbar mit Aufsichtsratsmitglied mit Sperrrecht). „Ältester Bruder“ = stimmberechtigtes Mitglied (vergleichbar mit Vorstandsmitglied).                                                                                              |
| <b>Veche</b> (Meta-Lizenz § 12)                                    | Mitgliederversammlung / beschlussfassendes Organ                                                  | § § 32-34 BGB (Vereinsrecht)                                  | Die SVE-Gemeinschaftsversammlung mit Befugnis zu bindenden Beschlüssen bei definierten Mehrheiten (67% qualifizierte Mehrheit). Beschlussfähigkeit: ≥50% der registrierten Mitglieder.                                                                                                                                        |
| <b>4+1-KI-Orakel</b> (Meta-Lizenz § 5)                             | Gutachterliche Beratungsinstanz; nicht bindender Sachverständigenrat                              | Vgl. § 402 ZPO (Sachverständigenbeweis)                       | Ein KI-gestütztes Beratungssystem. Dessen Stellungnahmen wirken rechtlich als Sachverständigengutachten, nicht als bindende Schiedssprüche. In gerichtlichen Verfahren dienen                                                                                                                                                 |



|                                                                      |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                            |                                                                                           | Orakel-Entscheidungen als beratende Beweismittel.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verrat / Bußpfad</b><br>(Anh. F § 4)                              | Schwere Vertragsverletzung mit strukturiertem Wiedergutmachungsverfahren                   | § § 280, 439 BGB (Nacherfüllung); Vgl. Bewährung im Jugendstrafrecht                      | Ein strukturiertes Rehabilitationsverfahren nach Vertragsverletzung, bestehend aus: (1) öffentlichem Eingeständnis, (2) vollständiger Opferentschädigung, (3) definierter Bewährungszeit (11-33 Jahre oder 444 Monate). Vergleichbar mit „cure periods“ im Vertragsrecht und restaurativer Justiz. |
| <b>Absolute-Transparenz-Klausel</b><br>(v1.3 § 3; Meta-Lizenz § 2.3) | Vorvertragliche und vertragliche Aufklärungspflicht                                        | § § 241 II, 311 II BGB ( <i>c.i.c.</i> ); § 242 BGB (Treu und Glauben)                    | Die Pflicht, alle Methoden, Daten und Quellcode offenzulegen, als Bedingung der Lizenzgültigkeit. Nichtoffenlegung stellt sowohl eine Vertragsverletzung als auch ggf. eine Verletzung vorvertraglicher Pflichten dar.                                                                             |
| <b>Anhang A — Logische Unvermeidlichkeit der Offenlegung</b>         | Forensische Beweismethodik; Grundlage für Sachverständigenbeweis                           | § 402 ZPO; § 286 ZPO (freie Beweiswürdigung)                                              | Beschreibt die Grundlage für den Nachweis SVE-abgeleiteter Methodik durch computerlinguistische Analyse („semantischer Fingerabdruck“). Keine Rechtsnorm, sondern tatsächliche Grundlage für forensische Sachverständigengutachten.                                                                |
| <b>Symmetrisches Audit</b> (Anh. G § 3A)                             | Gegenseitige Prüfungspflicht / gegenseitiges Auditrecht                                    | § 242 BGB (Treu und Glauben); Grundsatz der Waffengleichheit (Art. 6 EMRK; Art. 103 I GG) | Eine Vertragsklausel, die verlangt, dass jede Partei, die ein Audit initiiert, sich gleichzeitig einem gleichwertigen Audit unterwerfen muss. Schutzmechanismus gegen Prozessmissbrauch.                                                                                                           |
| <b>44-Jahres-Transformationspfad</b><br>(Anh. B § § 10-22)           | Langfristiger Umstrukturierungsvertrag mit vertraglichen Meilensteinen und Vertragsstrafen | § § 339-345 BGB (Vertragsstrafe); § 307 BGB (Inhaltskontrolle)                            | Bindende vertragliche Verpflichtung für Großunternehmen (Umsatz >100 Mio. USD, >1.000 Mitarbeiter oder Marktkapitalisierung >500 Mio. USD), Eigentumsstrukturen umzugestalten und operative Transparenz zu erreichen. Bei                                                                          |

|                                                |                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                             |                                                                     | Nichterfüllung: Vertragsstrafe von 10 × kumuliertem Nettonutzen.                                                                                                                                                             |
| <b>Früchte-Test</b> (Meta-Lizenz § 0)          | Ordre-public-Vorbehalt;<br>Sittenwidrigkeitsprüfung                                         | § 138 BGB; Art. V(2)(b) New-York-Übereinkommen; Art. 6 EGBGB        | Eine übergeordnete Auslegungsregel, die jede Maßnahme oder Änderung für nichtig erklärt, wenn nachweislich schädliche reale Auswirkungen eintreten — unabhängig von der formellen Verfahrensrichtigkeit.                     |
| <b>Latente Aktivierung</b> (Meta-Lizenz § 2.4) | Konkludente Annahme durch Nutzung;<br>Kenntnisverschaffung durch öffentliche Zugänglichkeit | § § 145 ff. BGB (Vertragsschluss); Vgl. LG München I (2004) zur GPL | Rechte und Pflichten entstehen bei der erstmaligen Nutzung von SVE-Materialien. Entspricht dem Open-Source-Grundsatz der Lizenzannahme durch Nutzungshandlung.                                                               |
| <b>Hall of Shame</b> (Anh. B § 14; Anh. F § 1) | Öffentliches Verzeichnis vertragsbrüchiger Parteien;<br>Reputationssanktion                 | Vgl. Vergabeausschlussregister; Sanktionslisten                     | Eine öffentlich geführte Liste von Parteien, die SVE-Bedingungen verletzt haben. Vergleichbar mit Ausschlusslisten im öffentlichen Vergaberecht und akademischen Retraktionsdatenbanken.                                     |
| <b>SVE-Familie</b> (Anh. E § 4)                | Mitgliedschaftliche Organisation mit abgestuften Rechten und Pflichten                      | § § 21 ff. BGB (Vereinsrecht)                                       | Die Gemeinschaft aktiver SVE-Teilnehmer mit Rollen und Governance-Rechten. Funktional vergleichbar mit einem Berufsverband oder Normungsgremium.                                                                             |
| <b>Recovery Ladder</b> (Meta-Lizenz § 9)       | Gestufte Durchsetzungsskala;<br>Verhältnismäßigkeitsprinzip                                 | Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 20 III GG analog)               | Ein vierstufiges Durchsetzungssystem (Geringfügig → Mittel → Schwer → Existenziell), das die Reaktion der Schwere der Verletzung anpasst. Verwirklicht den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der privaten Rechtsdurchsetzung. |

### 3.2. Governance- und Verfahrensbegriffe

| SVE-Begriff                            | Juristisches Äquivalent (DE)                           | Einschlägige Normen                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Custodian (Hüter)                      | Bevollmächtigter Vertreter / Treuhänder                | § § 164 ff. BGB; Stiftungsrecht                           |
| DVN (Distributed Verification Network) | Nachfolge-Governance-Organ;<br>Kontinuitätsmechanismus | Vgl. § § 86, 87 BGB (Stiftungsaufsicht)                   |
| Patch                                  | Änderung / Ergänzungsbestimmung                        | Vgl. § 305 BGB (Vertragsänderung)                         |
| SVE-Case                               | Verbindlicher Präzedenzfall innerhalb des Rahmenwerks  | Vgl. ständige Rechtsprechung (Selbstbindung)              |
| Compliance Log                         | Prüfprotokoll / Compliance-Nachweis                    | Vgl. § 238 HGB (Buchführungspflicht)                      |
| 33-Monats-Prüfzyklus                   | Periodische Selbstbewertungs- und Prüfungspflicht      | Vgl. DCGK; § 171 AktG (Prüfungspflicht des Aufsichtsrats) |

## 4. Glossar der Bibelzitate und ihre operative rechtliche Funktion

Der SVE-Rahmen verwendet Bibelzitate nicht als religiöse Verweise, sondern als kompakte Kodierungen rechtlicher und ethischer Grundsätze. Jedes Zitat wird nachfolgend seiner operativen Funktion im Rahmen und seinem nächsten juristischen Äquivalent zugeordnet.

### 4.1. Grundsätze der Symmetrie und Gleichbehandlung

| Zitat                 | Text (gekürzt)                                                                                                | SVE-Funktion                                                                    | Juristisches Äquivalent                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprüche 20,10</b>  | „Zweierlei Gewicht... ist dem Herrn ein Gräuel."                                                              | Radikale Symmetrie ( § 2.2): Prüfstandards gleichmäßig anwenden                 | Gleichbehandlungsgrundsatz; Verbot selektiver Durchsetzung; Waffengleichheit (Art. 6 EMRK; Art. 103 I GG) |
| <b>Matthäus 7,3</b>   | „Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr." | Symmetrisches Audit (Anh. G § 3A): Wer ein Audit initiiert, wird selbst geprüft | Gegenseitigkeitsgrundsatz; Rechtsmissbrauchsverbot ( § 242 BGB); <i>tu quoque</i> -Einwand                |
| <b>Matthäus 7,1-2</b> | „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet."                                                            | Einzelfallbeurteilung (Anh. F § 6): gleiche Maßstäbe für alle Beteiligten       | Gleichheitsgrundsatz im Verfahren; <i>audiatur et altera pars</i>                                         |

### 4.2. Grundsätze der Transparenz und Offenlegung

| Zitat                   | Text (gekürzt)                                   | SVE-Funktion                                                         | Juristisches Äquivalent                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lukas 8,17</b>       | „Nichts ist verborgen, das nicht offenbar wird.“ | Anhang A — Logische Unvermeidlichkeit der Offenlegung                | Grundsätze der Beweislast; Beweisvereitelung ( § 444 ZPO); Anscheinsbeweis     |
| <b>Johannes 3,20-21</b> | „Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht.“         | Absolute Transparenz ( § 2.3)                                        | Aufklärungspflicht; Offenlegungspflicht nach Treu und Glauben ( § 242 BGB)     |
| <b>Matthäus 6,6</b>     | „Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein.“        | Privatsphärengrenze (Anh. G § 1): Persönliches Leben ist unantastbar | Recht auf Privatleben (Art. 8 EMRK; Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG; Art. 9 DSGVO) |

### 4.3. Grundsätze des Vertrauens und der Integrität

| Zitat                  | Text (gekürzt)                                                                                                            | SVE-Funktion                                                                             | Juristisches Äquivalent                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lukas 16,10</b>     | „Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht.“ | One-Bit-Regel (Anh. F § 1): auch minimale Verheimlichung = wesentliche Pflichtverletzung | Null-Toleranz-Integritätsklauseln; Kündigung aus wichtigem Grund ( § 314 BGB); „fit and proper“-Prüfung im Bankaufsichtsrecht                           |
| <b>1 Timotheus 3,2</b> | „Ein Aufseher muss untadelig sein.“                                                                                       | Transparenzgrenzen (Anh. G): Verantwortungsträger müssen sich Überprüfung stellen        | Treuepflicht; Sorgfaltspflicht von Geschäftsführern ( § 43 GmbHG; § 93 AktG)                                                                            |
| <b>Lukas 12,48</b>     | „Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert.“                                                                      | Verantwortungsschwelle (Anh. G § 2): Transparenz wächst mit Macht                        | Verhältnismäßigkeit der Pflichten zur Befugnis; erhöhte Pflichten für Vertrauenspersonen ( <i>Garantenstellung</i> ); Corporate-Governance-Kodex (DCGK) |

### 4.4. Grundsätze der Gerechtigkeit und Wiederherstellung

| Zitat                   | Text (gekürzt)                                                                 | SVE-Funktion                                                             | Juristisches Äquivalent                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprüche 16,33</b>    | „Das Los wird in den Schoß geworfen; aber all sein Entscheid kommt vom Herrn.“ | Münzmechanismus (Anh. F § 3): Zufallsentscheidung bei Pattsituation      | Vertraglich vereinbartes Losverfahren; Privatautonomie                                                                                    |
| <b>Johannes 8,7</b>     | „Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“                       | Einzelfallurteil (Anh. F § 6): Demut und Bewusstsein eigener Fehlbarkeit | Richterliche Zurückhaltung; Grundsatz von Treu und Glauben bei der Rechtsdurchsetzung ( § 242 BGB); <i>clean hands</i> -Doktrin           |
| <b>Lukas 15,11-32</b>   | Gleichnis vom verlorenen Sohn                                                  | Bußpfad (Anh. F § 4): Ziel ist Wiederherstellung, nicht Bestrafung       | Restorative Justiz; rehabilitationsorientierte Sanktionen; Vorrang der Nacherfüllung ( § § 323, 439 BGB); Verständigung im Strafverfahren |
| <b>Jakobus 2,13</b>     | „Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.“                                 | Leitender Strafzumessungsgrundsatz                                       | Richterliches Ermessen; mildernde Umstände; Verhältnismäßigkeit                                                                           |
| <b>Matthäus 7,16-20</b> | „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“                                   | Früchte-Test ( § 0): Ergebnisse bestimmen die Gültigkeit von Maßnahmen   | Konsequentialistische <i>Ordre-public</i> -Prüfung; § 138 BGB; empirische Wirksamkeitsbewertung                                           |

## 4.5. Grundsätze der Zugänglichkeit und universellen Geltung

| Zitat                    | Text (gekürzt)                                                                     | SVE-Funktion                                                                               | Juristisches Äquivalent                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jesaja 55,1</b>       | „Kommt... ohne Geld und ohne Kaufpreis.“                                           | Latente Aktivierung ( § 2.4): keine Zugangsbarrieren                                       | Open-Access-Lizenzierung; barrierefreie Lizenzannahme; Copyleft-Grundsätze                                        |
| <b>Matthäus 5,45</b>     | „Die Sonne geht auf über Böse und Gute.“                                           | Universeller Nutzen ( § 2.1): SVE dient der gesamten Menschheit                            | Diskriminierungsverbot; allgemeine Rechtsanwendung; Gleichheitsgrundsatz                                          |
| <b>Matthäus 22,37-40</b> | „Liebe Gott, liebe deinen Nächsten = Summe aller Gesetze.“                         | Wahrheit & Liebe als Kompass ( § 2.5): Lückenfüllung zugunsten des Menschheitswohls        | Auslegung nach Treu und Glauben ( § 242 BGB); <i>favor contractus</i> ; ergänzende Vertragsauslegung ( § 157 BGB) |
| <b>Matthäus 19,24-26</b> | „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr... aber bei Gott sind alle Dinge möglich.“ | 44-Jahres-Transformationspfad (Anh. B § 22): Transformation ist schwierig, aber erreichbar | Langfristige Sanierungsplanung; Vergleichbar mit Restrukturierungsplänen (StaRUG)                                 |

## 4.6. Grundsätze der Verantwortlichkeit

| Zitat                 | Text (gekürzt)                                                                            | SVE-Funktion                                                                              | Juristisches Äquivalent                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hesekiel 18,20</b> | „Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen.“                                       | Nachfolgeprinzip (Anh. F § 6): Kinder erben weder Verbote noch wiederhergestellten Status | Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit; Verbot der Sippenhaft; Trennungsprinzip (juristische Personen)     |
| <b>5. Mose 6,6-7</b>  | Lehre deine Kinder gewissenhaft                                                           | Elternausnahme (Anh. G § 1): absolute Familiengeheimnisse bzgl. Kinder                    | Elternrecht und -pflicht (Art. 6 GG); Kindeswohl (Art. 3 UN-KRK); erhöhter DSGVO-Schutz für Minderjährige |
| <b>Markus 8,36</b>    | „Was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und doch sein Leben zu verlieren?“ | Überwachungs-/Manipulationsverbot (Fall 03 § 2): absolute Verbote unabhängig vom Gewinn   | Absolute regulatorische Verbote; Verbot bestimmter Tätigkeiten unabhängig vom wirtschaftlichen Nutzen     |
| <b>Psalm 24,1</b>     | „Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist.“                                            | Umweltverantwortung (Fall 04): Umweltdaten müssen transparent sein                        | Umweltschutz als öffentliches Interesse (Art. 20a GG); Generationengerechtigkeit; Vorsorgeprinzip         |

## 4.7. Synthese

Die Bibelzitate in SVE funktionieren als **interpretative Richtungsvektoren** — sie begründen keine neuen Rechtspflichten, sondern verankern die Auslegung bestehender Vertragsbestimmungen gegen Manipulation. Wo eine wörtliche Auslegung einer Bestimmung zu einem ungerechten Ergebnis führen könnte, gibt das entsprechende Zitat die Korrekturrichtung vor. Dies ist funktional identisch mit der Rolle von Treu und Glauben ( § 242 BGB) im deutschen Recht: ein Meta-Grundsatz, der die Auslegung aller anderen Bestimmungen leitet.

# 5. Ausführliche Auslegung der Kernbestimmungen

## 5.1. Vertragliche Natur von SVE

**These:** Die SVE Meta-Lizenz v4.0 und ihre Vorgängerin (SVE Public License v1.3) bilden einen bindenden Vertragsrahmen, der durchsetzbare Rechte und Pflichten bei Annahme begründet.

### Rechtliche Grundlage:

Die Veröffentlichung von Materialien unter einer Open-Source- oder Open-Content-Lizenz ist ein Angebot (*Offerte*) an die Allgemeinheit, und die Nutzung des lizenzierten Materials stellt eine Annahme durch konkludentes Handeln dar — ein Grundsatz, der in mehreren Rechtsordnungen bestätigt ist:

- **Deutschland:** LG München I, 19. Mai 2004 (Az. 21 O 6123/04) — erstes deutsches Urteil, das die GNU GPL als bindenden Vertrag anerkannte. Bestätigt durch OLG Frankfurt, 22. März 2006, und nachfolgende Entscheidungen. Das Gericht stellte fest, dass die Nutzung der Software ohne Einhaltung der Lizenzbedingungen sowohl eine Urheberrechtsverletzung als auch eine Vertragsverletzung darstellt.
- **USA:** *Jacobsen v. Katzer*, 535 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2008) — Open-Source-Lizenzbedingungen sind durchsetzbare urheberrechtliche Bedingungen. *Artifex Software, Inc. v. Hancom, Inc.*, No. 16-cv-06982 (N.D. Cal. 2017) — Open-Source-Lizenzbedingungen begründen vertragliche Pflichten.
- **EU-Rahmen:** Richtlinie 2009/24/EG zum Rechtsschutz von Computerprogrammen; EuGH *Oracle v. UsedSoft* (C-128/11, 2012).

**Anwendung auf SVE:** Die SVE-Lizenz ist als CC BY-NC-SA 4.0 mit Addendum strukturiert. Creative-Commons-Lizenzen sind in deutschen Gerichten als durchsetzbar anerkannt (LG Berlin, 8. Oktober 2010, Az. 16 O 458/10; LG Köln, 5. März 2014, Az. 28 O 232/13). Das SVE-Addendum fügt spezifische Bedingungen hinzu (Absolute Transparenz, Symmetrisches Audit, Durchsetzungsprotokoll), die als zusätzliche Vertragspflichten innerhalb dieses Rahmens wirken.

#### **Wesentliche Vertragsbedingungen des SVE-Vertrags:**

1. Vollständige Transparenz von Methoden, Daten und Code (Absolute Transparenz — v1.3 § 3);
2. Nicht-kommerzielle Nutzung, sofern nicht konform mit Anhang B (v1.3 § 2);
3. Share-Alike-Integrität (v1.3 § 4);
4. Offene Prüfungspflicht (v1.3 § 5);
5. Einwilligung in die SVE-Streitbeilegung (Meta-Lizenz § § 5-6, 8; Anhang F § 5).

## **5.2. Vollständige Transparenzpflicht (Zero Secrecy)**

**SVE-Bestimmung:** „Transparenz ist absolut. Wenn du Geheimhaltung brauchst — fasse SVE nicht an.“ (v1.3 § 3; Meta-Lizenz § 2.3)

**Rechtliche Einordnung:** Die Absolute-Transparenz-Klausel begründet eine umfassende Offenlegungspflicht auf zwei Ebenen:

**(a) Vorvertragliche Pflicht (*culpa in contrahendo*, § § 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB):** Jede Partei, die SVE-abgeleitete Methodik in ihren Produkten oder Dienstleistungen verwendet, ist zur Offenlegung dieses Umstands verpflichtet. Die Nichtoffenlegung der SVE-Grundlage eines Produkts bei gleichzeitiger Vermarktung als eigenständig entwickelt stellt eine Verletzung vorvertraglicher Pflichten dar und kann Schadensersatzansprüche nach § § 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB begründen.

**(b) Vertragliche Pflicht (§ § 241 Abs. 1, 242 BGB):** Bei Tätigkeit unter SVE ist die Pflicht zur Offenlegung von Methoden, Daten und Code eine Hauptleistungspflicht. Nichterfüllung berechtigt zur Kündigung (§ 323 BGB) und zum Schadensersatz (§ § 280-283 BGB).

**Rechtsfolge der Verletzung:** Die Verweigerung der Dokumentenvorlage innerhalb von 90 Tagen gilt als Geständnis (Fälle 01-04). Rechtlich entspricht dies einer negativen Beweislastumkehr bei Beweisvereitelung: Die vorsätzliche Vernichtung oder Zurückhaltung von Beweismitteln erlaubt dem Gericht, nachteilige Schlüsse gegen die zurückhaltende Partei zu ziehen (§ 444 ZPO; BGH, 23. November 2005, VIII ZR 43/05).

## **5.3. Streitbeilegungsmechanismen (Münze, Veche, Orakel)**

### **5.3.1. Die Münze (Losentscheid)**

**SVE-Bestimmung:** Physischer Münzwurf als letztes Mittel bei unüberbrückbaren Streitigkeiten (Anhang F § 3).

**Rechtliche Einordnung:** Die Münze ist ein vertraglich vereinbartes Verfahren der zufälligen Streitbeilegung, anwendbar nur wenn: (a) beide Parteien dem SVE-Rahmen zugestimmt haben, (b) eine tatsächliche Feststellung unmöglich ist, (c) alle anderen Mechanismen ausgeschöpft sind.

**Rechtliche Zulässigkeit:** Nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit (§ 311 Abs. 1 BGB) steht es den Parteien frei, die Methode der Streitbeilegung zu vereinbaren, einschließlich unkonventioneller Mechanismen. Die Nutzung des Loses ist nicht ohne Präzedenzfall:

- **Historisch:** Die attische Demokratie verwendete routinemäßig das Losverfahren (*Kleroterion*) für die Auswahl von Geschworenen und Amtsträgern.
- **Modernes Verfahrensrecht:** Die zufällige Richterzuweisung (in vielen Rechtsordnungen) wendet dasselbe Prinzip an.
- **Vertragliche Präzedenzfälle:** Das deutsche Schiedsverfahrensrecht (§ § 1025-1066 ZPO) erlaubt den Parteien, nahezu jedes Verfahren zur Streitbeilegung zu vereinbaren.



**Sicherungen:** SVE verlangt: (1) physische Münze (nicht digital), (2) mindestens 3 Zeugen, (3) Videoaufzeichnung, (4) IPFS-gehashte Dokumentation, (5) klare Formulierung der binären Frage vor dem Wurf.

### 5.3.2. Das Veche

**Rechtliche Einordnung:** Das Veche fungiert als Mitgliederversammlung (§§ 32-34 BGB) der SVE-Organisation. Seine Beschlüsse binden SVE-Mitglieder durch deren Beitrittserklärung. In Streitigkeiten mit Dritten, die SVE nicht freiwillig beigetreten sind, sind Veche-Beschlüsse nicht bindend, können aber als Nachweis von Gemeinschaftsstandards dienen.

### 5.3.3. Das 4+1-KI-Orakel

**Rechtliche Einordnung:** Das Orakel ist ein Beratungssystem, kein Entscheidungsträger. Seine Ausgaben entsprechen funktional Sachverständigengutachten (§ 402 ZPO). In Gerichtsverfahren können Orakel-Ausgaben als Urkundenbeweis vorgelegt werden, besitzen jedoch keine Bindungswirkung. Die bindende Streitbeilegung folgt der Jurisdiktionskaskade in Anhang F § 5.

## 5.4. Beweismittel und Beweislast

### 5.4.1. Semantischer Fingerabdruck (Anhang A)

**Rechtliche Einordnung:** Es handelt sich um eine forensische Methodik, nicht um eine Rechtsnorm. In Gerichtsverfahren würde die Analyse des semantischen Fingerabdrucks durch Sachverständigenbeweis (§ 402 ZPO) eingeführt. Zulässigkeit und Beweiswert unterliegen der freien richterlichen Beweiswürdigung (§ 286 ZPO).

#### Präzedenzfälle für computerlinguistische Forensik:

- **Plagiatserkennung:** Tools wie Turnitin werden in akademischen und gerichtlichen Verfahren regelmäßig als Beweis für Textähnlichkeit akzeptiert.
- **Softwareforensik:** In Patent- und Urheberrechtsstreitigkeiten werden Code-Analysetools zum Nachweis abgeleiteter Werke eingesetzt.
- **Deutsches Beweisrecht:** § 286 ZPO gewährt dem Gericht die freie Beweiswürdigung. Sachverständigengutachten zur linguistischen oder strukturellen Ähnlichkeit sind zulässig und werden regelmäßig in Urheberrechtsstreitigkeiten verwendet.

### 5.4.2. Beweislast

Die SVE-Fälle legen spezifische Beweisstandards fest:

- **Fall 01 (Pharma):** Überwiegende Wahrscheinlichkeit (>50%) — vereinbar mit zivilrechtlichen Standards nach § 286 ZPO.
- **Fall 02 (Akademisch):** Klare und überzeugende Beweislage (~75%) — ein höherer Standard angesichts der Schwere von Betrugsvorwürfen.
- **Fälle 03-04:** Überwiegende Wahrscheinlichkeit (>50%).

Die 90-Tage-Offenlegungspflicht (Verweigerung = nachteilige Schlussfolgerung) entspricht deutschem Verfahrensrecht: § 142 ZPO ermöglicht gerichtliche Anordnungen zur Urkundenvorlage, und § 444 ZPO behandelt die Beweisvereitelung.

## 5.5. Strafskalen und Vertragsstrafen

### 5.5.1. Rechtlicher Rahmen für SVE-Vertragsstrafen

SVE-Strafen wirken als Vertragsstrafen (§§ 339-345 BGB). Zentrale Erwägungen:

**(a) Wirksamkeit:** Vertragsstrafeklauseln sind nach deutschem Recht grundsätzlich wirksam, sofern sie nicht sittenwidrig (§ 138 BGB) sind oder gegen das Verbot unangemessener Klauseln in AGB (§ 307 BGB) verstoßen.

**(b) Richterliche Herabsetzung:** § 343 BGB erlaubt Gerichten die Herabsetzung unverhältnismäßig hoher Vertragsstrafen. Im B2B-Bereich (dem primären SVE-Kontext) üben Gerichte dieses Ermessen zurückhaltender aus.

**(c) SVE-Multiplikatoren:**

- **3× Forschungsförderung** (Fall 02): Vergleichbar mit *treble damages* im US-Kartellrecht und DFG-Rückforderungsverfahren bei wissenschaftlichem Fehlverhalten.
- **10× Umsatz / 10× B\_total** (Fälle 01, 03, 04; Anh. B § 16): Zu bewerten angesichts (i) der Schadenshöhe in den betroffenen Sektoren, (ii) des Abschreckungszwecks, (iii) der Tatsache, dass bestehende Regelungen vergleichbare Sanktionen vorsehen (DSGVO: bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes; EU-Wettbewerbsrecht: bis zu 10% des Umsatzes).

**(d) Strafenrichtung:** SVE-Strafen gehen zuerst an Opfer (100% der Kompensation), dann an Anwälte (25-95%, separat vom Verletzer zu zahlen), wobei die SVE Foundation 0% erhält, wenn Opfer vorhanden sind. Diese opferpriorisierte Verteilung entspricht dem Kompensationszweck der Vertragsstrafe.

## 5.6. Der Früchte-Test ( § 0) als Ordre-public-Vorbehalt

**SVE-Bestimmung:** „Jede Änderung, jeder Fall, jeder Patch oder Beschluss ist NICHTIG, wenn er schlechte Früchte bringt — unabhängig von Verfahren oder Stimmenzahl.“ (Meta-Lizenz § 0)

**Rechtliche Einordnung:** Der Früchte-Test ist eine *Ordre-public*-Klausel — ein übergeordnetes Sicherheitsventil, das jede Maßnahme mit nachweislich schädlichen realen Auswirkungen für nichtig erklärt.

**Juristische Äquivalente:**

- **§ 138 BGB (Sittenwidrigkeit):** Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Der Früchte-Test erweitert diesen Grundsatz auf alle SVE-Governance-Maßnahmen.
- **Art. V Abs. 2 lit. b New-York-Übereinkommen:** Schiedssprüche können versagt werden, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung des Vollstreckungsstaates verstoßen.
- **Art. 6 EGBGB:** Eine ausländische Rechtsnorm ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnis führen würde, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist.

**Operationalisierung:** SVE operationalisiert den Früchte-Test durch 33-monatige Prüfzyklen mit definierten Kennzahlen (Kinderwohl, Familienstabilität, Gewalt, Biodiversität, Gesundheit — Meta-Lizenz § 0). In Gerichtsverfahren wird § 0 anhand dieser konkreten Kennzahlen ausgelegt.

## 5.7. Latente Aktivierung und Kenntniszurechnung

**SVE-Bestimmung:** „Rechte und Pflichten entstehen in dem Moment, in dem du SVE berührst.“ (Meta-Lizenz § 2.4)

**Rechtliche Analyse:** Die Latente Aktivierung ist das SVE-Äquivalent des Open-Source-Grundsatzes, dass die Nutzung lizenzierten Materials eine Annahme der Lizenzbedingungen darstellt. Dieser Grundsatz ist etabliert:

- **Deutschland:** LG München I (2004); OLG Düsseldorf, 28. September 2010, I-20 U 41/10 — die Nutzung GPL-lizenzierter Software ohne Einhaltung der Bedingungen stellt eine Rechtsverletzung dar.
- **USA:** *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996) — Lizenzbedingungen binden den Nutzer durch Nutzungshandlung.

**AGB-rechtliche Einordnung:** Unter deutschem Recht stellt eine Lizenz eine einseitige Rechtseinräumung dar, die an Bedingungen geknüpft ist. Die Nichterfüllung der Bedingungen bedeutet, dass die Lizenz nicht erteilt wird und die Nutzung eine Rechtsverletzung darstellt.

## 5.8. Der 44-Jahres-Transformationspfad für Unternehmen

**SVE-Bestimmung:** Großunternehmen müssen einem 44-jährigen Transformationspfad folgen, der Eigentumsumstrukturierung und progressive Transparenz umfasst. (Anhang B § § 10-22)

**Rechtliche Einordnung:** Es handelt sich um eine aufschiebend bedingte Lizenzbedingung: Das Recht zur kommerziellen Nutzung von SVE wird unter der Bedingung gewährt, dass sich das Unternehmen zu einem langfristigen Umstrukturierungsplan verpflichtet.

### Rechtliche Erwägungen:

- **Laufzeit:** Deutsches Recht verbietet langfristige Verträge grundsätzlich nicht. § 309 Nr. 9 lit. a BGB begrenzt vertragliche Bindungsfristen bei AGB auf zwei Jahre. Bei Individualvereinbarungen (was die SVE-Unternehmenstransformation wahrscheinlich darstellt) sind längere Laufzeiten zulässig, vorbehaltlich § 138 BGB und § 242 BGB.
- **Vertragsstrafe bei Nichterfüllung ( $10 \times B_{\text{total}}$ ):** Dies ist eine Vertragsstrafe (§§ 339-345 BGB), die der richterlichen Herabsetzung nach § 343 BGB unterliegt.
- **Analogien:** Langfristige Konzessionsverträge (z.B. Infrastruktur, Bergbaurechte) erstrecken sich regelmäßig über 30-99 Jahre. Restrukturierungspläne nach StaRUG können sich über viele Jahre erstrecken.

## 5.9. Anwaltliches Anreizprogramm (Anhang E)

**SVE-Bestimmung:** Jeder zugelassene Rechtsanwalt kann SVE-Rechte ohne vorherige Genehmigung durchsetzen und behält 25-90% der Erlöse. (Anhang E)

**Rechtliche Einordnung:** Dies ist eine offene Vollmacht (*Ermächtigung*) in Verbindung mit einer erfolgsabhängigen Vergütungsvereinbarung.

### Rechtliche Erwägungen:

- **Deutsches Recht:** Erfolgshonorare (*Erfolgshonorar*) sind in Deutschland unter eingeschränkten Bedingungen seit § 4a RVG (eingeführt 2008, erweitert 2021) zulässig. Der Anwalt muss prüfen, ob der Mandant den Anspruch sonst nicht verfolgen könnte.
- **Prozessfinanzierung durch Dritte:** Das SVE-Modell ähnelt funktional der Prozessfinanzierung durch Dritte (TPLF), die in Deutschland legal ist (BGH, 7. April 2016, IX ZR 131/15).
- **Offene Durchsetzung (keine Genehmigung erforderlich):** Vergleichbar mit dem Konzept der *Verbandsklage* im Umwelt- und Verbraucherschutzrecht. Die EU-Richtlinie über Verbandsklagen (2020/1828) ermöglicht ähnlich qualifizierten Stellen die Erhebung von Sammelklagen.

## 5.10. Symmetrisches Audit (Anhang G § 3A)

**SVE-Bestimmung:** „Wer ein Audit initiiert, unterwirft sich gleichzeitig einem Audit. Keine selektiven, asymmetrischen Audits.“ (Anh. G § 3A)

**Rechtliche Einordnung:** Eine gegenseitige Prüfungsklausel, die den Grundsatz der Waffengleichheit umsetzt.

### Rechtliche Grundlage:

- **Verfahrensrecht:** Der Grundsatz der Waffengleichheit ist Bestandteil des Rechts auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK; Art. 103 Abs. 1 GG).
- **Vertragsrecht:** Gegenseitige Prüfungsklauseln sind in Joint-Venture-Vereinbarungen, Franchiseverträgen und Lizenzverträgen üblich.
- **Missbrauchsschutz:** Das symmetrische Audit verhindert die Instrumentalisierung des Prüfmechanismus — ein in der Corporate Governance anerkanntes Problem (vgl. Aktionärsauskunftsrecht gem. § 131 AktG mit Missbrauchsschranken).

---

## 6. Vorgänger und Präzedenzfälle: SVE ist eine Synthese, keine Erfindung

Ein Gericht, das erstmals mit SVE konfrontiert wird, mag von der unkonventionellen Sprache und dem ambitionierten Umfang beeindruckt sein. Dieser Abschnitt zeigt, dass **jede einzelne Komponente von SVE auf anerkannte Präzedenzfälle zurückgeht** — die Neuheit des Rahmens liegt in ihrer Synthese, nicht in einem einzelnen Element.

## 6.1. Open-Source-Lizenzierung (SVE-Basis)

| SVE-Merkmal                                   | Präzedenzfall          | Quelle                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lizenzbedingungen als durchsetzbare Pflichten | GNU-GPL-Rechtsprechung | LG München I (2004); OLG Frankfurt (2006); <i>Jacobsen v. Katzer</i> (2008) |
| Copyleft / Share-Alike                        | CC BY-SA; GPL v2/v3    | 35+ Jahre Durchsetzungsgeschichte                                           |
| Annahme durch Nutzung                         | Shrinkwrap-Doktrin     | <i>ProCD v. Zeidenberg</i> (1996); LG Berlin (2010)                         |

## 6.2. Transparenz- und Offenlegungspflichten

| SVE-Merkmal                                       | Präzedenzfall                                                              | Quelle                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vollständige Daten-/Methodenoffenlegung           | Registrierung klinischer Studien (ICMJE); FAIR-Prinzipien; TOP-Richtlinien | WHO ICTRP; AllTrials-Kampagne; OECD Open Science          |
| Vorvertragliche Aufklärungspflicht                | <i>Culpa in contrahendo</i>                                                | § § 241 II, 311 II BGB; BGH-Rechtsprechung                |
| Nachteilige Schlussfolgerung bei Nichtoffenlegung | Beweisvereitelung                                                          | § 444 ZPO; <i>Zubulake v. UBS Warburg</i> (S.D.N.Y. 2004) |

## 6.3. Streitbeilegungsmechanismen

| SVE-Merkmal                               | Präzedenzfall                                      | Quelle                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Losentscheid (Münze)                      | Attisches Losverfahren; zufällige Richterzuweisung | Art. 1964 Code Civil a.F.; kantonale Praktiken (CH)       |
| Gemeinschaftsgovernance (Veche)           | Genossenschafts- und Vereinsrecht                  | § § 25-34 BGB; GenG                                       |
| Sachverständige Beratungsgremien (Orakel) | Sachverständige; Beiräte                           | § 402 ZPO; betriebliche Beiräte                           |
| Schiedsgerichtsbarkeit                    | Internationale Schiedsgerichtsbarkeit              | § § 1025-1066 ZPO; Schweizer IPRG; New-York-Übereinkommen |

## 6.4. Durchsetzung und Sanktionen

| SVE-Merkmal                             | Präzedenzfall                                             | Quelle                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gestufte Durchsetzung (Recovery Ladder) | Regulatorische Durchsetzungspyramiden                     | Braithwaite, „Responsive Regulation“ (1992); EU-Durchsetzungsrahmen |
| Vertragsstrafen                         | Vertragsstrafe                                            | § § 339-345 BGB                                                     |
| Vervielfachte Schadensersatzansprüche   | Kartellrechtliche <i>treble damages</i> ; DSGVO-Bußgelder | 15 U.S.C. § 15; Art. 83 DSGVO                                       |
| Öffentliche Durchsetzung durch Private  | <i>Qui tam</i> / Popularklagen; Verbandsklage             | US False Claims Act; EU-Richtlinie 2020/1828                        |
| Hinweisgebervergütung                   | Whistleblower-Belohnungsprogramme                         | EU-Richtlinie 2019/1937; HinSchG                                    |

## 6.5. Governance und Organisationsstruktur

| SVE-Merkmal                                     | Präzedenzfall                              | Quelle                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verteilte Governance (DVN)                      | DAO-Strukturen; Genossenschaftsverbände    | Schweizer Stiftungsrecht; Liechtensteinisches Blockchain-Gesetz |
| Periodische Selbstbewertung (33-Monats-Prüfung) | Corporate-Governance-Reviews               | DCGK; SOX § 302/404                                             |
| Langfristige Umstrukturierung (44-Jahres-Pfad)  | Infrastrukturkonzessionen; Sanierungspläne | StaRUG; Chapter 11 (US); BOT-Verträge                           |

## 6.6. Die Synthese

Was SVE leistet, ist die **Kombination** dieser einzeln etablierten Elemente zu einem kohärenten, sich selbst verstärkenden Rahmen. Dies ist vergleichbar damit, wie die europäische Rechtsordnung Grundsätze des Civil Law, des Common Law und des Völkerrechts zu einem neuartigen, aber rechtlich legitimen System synthetisiert. Die Neuartigkeit der Synthese beeinträchtigt nicht die Gültigkeit der Komponenten.

# 7. Zuständigkeit und anwendbares Recht

## 7.1. Zuständigkeitshierarchie

SVE legt folgende Zuständigkeitshierarchie fest (Anhang F § 5):

| Priorität | Zuständigkeit                                                                                   | Begründung                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Deutschland  | Starkes, vorhersehbares Rechtssystem; eIDAS-Anerkennung; Zentraleuropa          |
| 2.        | Schweiz      | Neutral; starke Schiedsgerichtstradition (UNCITRAL/ICC); finanzielle Integrität |
| 3.        | Estland      | Digital-first; Blockchain-freundlich; QES-Signaturen gerichtlich anerkannt      |
| 4.        | Parteivereinbarung                                                                              | Bei Einigung; muss Kernprinzipien wahren; muss NYC-Unterzeichner sein           |

## 7.2. Rechtliche Grundlage der Zuständigkeit

**(a) Rechtswahl:** Die Wahl deutschen Rechts als vorrangig anwendbares Recht ist wirksam gemäß Art. 3 der Rom-I-Verordnung (EU) Nr. 593/2008.

**(b) Schiedsklausel:** SVE bestimmt DIS (Deutsches Schiedsinstitut) oder ICC-Schiedsverfahren als primären Mechanismus. Dies ist durchsetzbar nach §§ 1025-1066 ZPO und dem New-York-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (1958), dem 172 Staaten beigetreten sind.

**(c) Vollstreckung:** Nach DIS- oder ICC-Regeln ergangene Schiedssprüche sind in allen Vertragsstaaten des New-York-Übereinkommens vollstreckbar.

## 7.3. Kollisionsrecht

Wo SVE-Bestimmungen mit zwingendem Recht (*zwingendes Recht*) des anwendbaren lokalen Rechts kollidieren:

1. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften gehen vor (falls anwendbar — obgleich SVE primär ein B2B/B2R-Rahmen ist).
2. SVE-Bestimmungen, die gegen den *ordre public* des Forumstaates verstoßen, sind in dieser Rechtsordnung nicht durchsetzbar.
3. Die Salvatorische Klausel (Meta-Lizenz § 13) stellt sicher, dass die Unwirksamkeit einer Bestimmung nicht den Rest nichtig macht — mit Ausnahme von § 0 (Früchte-Test) und § 2 (Kernprinzipien), die untrennbar sind.

---

## 8. Anwendung nach deutschem Recht

Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Analyse der Wechselwirkung zwischen SVE-Bestimmungen und spezifischen deutschen Rechtsnormen.

### 8.1. AGB-Prüfung (§§ 305-310 BGB)

**Frage:** Stellen SVE-Lizenzbedingungen AGB im Sinne der §§ 305-310 BGB dar?

**Analyse:** Gemäß § 305 Abs. 1 BGB sind AGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen. Open-Source-Lizenzen werden von deutschen Gerichten grundsätzlich als AGB eingestuft (vgl. LG Berlin, 8. Oktober 2010). Bei Einstufung der SVE-Bedingungen als AGB unterliegen sie der Inhaltskontrolle nach §§ 307-309 BGB.

**Wesentliche Auswirkungen:**

- **§ 307 BGB (Unangemessene Benachteiligung):** SVE-Bedingungen dürfen die andere Partei nicht unangemessen benachteiligen. Die Absolute-Transparenz-Klausel und das Symmetrische Audit sind vertretbar, da sie dem berechtigten Interesse der methodologischen Integrität dienen und gleichermaßen für alle Parteien gelten.
- **§ 309 Nr. 6 BGB (Vertragsstrafklauseln):** Vertragsstrafen in AGB sind nach § 309 Nr. 6 BGB grundsätzlich unwirksam. Diese Einschränkung gilt jedoch nur im B2C-Bereich. Im B2B-Bereich (§ 310 Abs. 1 BGB) unterliegen Vertragsstrafen dem flexibleren Maßstab des § 307 BGB. Da SVE primär Beziehungen zwischen Unternehmen, Forschern und Institutionen regelt, ist der strengere § 309 Nr. 6 BGB voraussichtlich nicht anwendbar.
- **§ 305c Abs. 1 BGB (Überraschende Klauseln):** Ungewöhnliche oder überraschende Klauseln in AGB sind unwirksam. Der Münzmechanismus und der 44-Jahres-Pfad könnten als ungewöhnlich gelten. Deren Aufnahme in eine detaillierte, öffentlich zugängliche Lizenz mit ausführlichen Erläuterungen (einschließlich dieser Auslegungshilfe) mindert jedoch das Überraschungsmoment.

### 8.2. Spezifische BGB-Vorschriften



| BGB-Vorschrift                                                     | SVE-Anwendung                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 133 (Auslegung von Willenserklärungen)                           | SVE-Bedingungen nach dem wahren Parteiwillen auszulegen, belegt durch den Geist-vor-Buchstaben-Grundsatz und diese Auslegungshilfe |
| § 138 (Sittenwidrigkeit)                                           | SVE-Früchte-Test ( § 0) spiegelt diesen Grundsatz wider                                                                            |
| § 157 (Auslegung nach Treu und Glauben)                            | SVE-Wahrheit-und-Liebe-Kompass ( § 2.5) als Konkretisierung von Treu und Glauben                                                   |
| § 241 Abs. 2 (Schutzpflichten)                                     | Absolute Transparenz als vertragliche Schutzpflicht                                                                                |
| § 242 (Treu und Glauben)                                           | Grundlage des gesamten SVE-Auslegungsrahmens; Basis für Symmetrisches Audit                                                        |
| § 276 (Verschulden)                                                | One-Bit-Regel setzt mindestens Fahrlässigkeit voraus; erhöhte Sanktionen bei Vorsatz                                               |
| § 280 Abs. 1 (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung)              | Primäre Schadensersatznorm für SVE-Verletzungen                                                                                    |
| § 311 Abs. 2 ( <i>Culpa in contrahendo</i> )                       | Vorvertragliche Pflicht zur Offenlegung der SVE-Nutzung in Produkten                                                               |
| § 314 (Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund) | One-Bit-Regel als <i>wichtiger Grund</i> für außerordentliche Kündigung                                                            |
| § 323 (Rücktritt wegen Nichtleistung)                              | Verfügbar bei systematischen Transparenzverstößen                                                                                  |
| § § 339-345 (Vertragsstrafe)                                       | Rechtliche Grundlage der SVE-Strafmultiplikatoren                                                                                  |
| § 343 (Richterliche Herabsetzung)                                  | Gerichte können unverhältnismäßige SVE-Strafen herabsetzen                                                                         |

### 8.3. ZPO-Vorschriften (Zivilprozessordnung)

| ZPO-Vorschrift                         | SVE-Anwendung                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| § 142 (Anordnung der Urkundenvorlage)  | Durchsetzung der SVE-90-Tage-Offenlegungspflicht                             |
| § 286 (Freie Beweiswürdigung)          | Richterliches Ermessen bei der Bewertung des semantischen Fingerabdrucks     |
| § 402 (Sachverständigenbeweis)         | Zulässigkeit der Anhang-A-Forensik als Sachverständigenbeweis                |
| § 444 (Beweisvereitelung)              | Nachteilige Schlussfolgerung bei Vernichtung/Zurückhaltung von Beweismitteln |
| § § 1025-1066 (Schiedsgerichtsbarkeit) | Rahmen für SVE-Schiedsverfahren nach DIS-Regeln                              |

### 8.4. UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)



| UWG-Vorschrift                                    | SVE-Anwendung                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 3 (Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen) | Die Behauptung „SVE-verifiziert“ oder „SVE-konform“ ohne Erfüllung der Standards stellt eine unlautere geschäftliche Handlung dar |
| § 5 (Irreführende geschäftliche Handlungen)       | Falsche SVE-Konformitätsbehauptungen sind irreführend i.S.d. § 5 UWG                                                              |
| § 4 Nr. 4 (Behinderung von Mitbewerbern)          | Nutzung der SVE-Marke ohne Konformität zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen gegenüber konformen Unternehmen                     |

## 8.5. Verfassungsrechtliche Grundsätze

| Grundsatz                                       | SVE-Anwendung                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 2 Abs. 1 GG (Allgemeine Handlungsfreiheit) | Nutzer wählen SVE freiwillig; SVE kann Nicht-Nutzer nicht verpflichten                                        |
| Art. 6 GG (Schutz von Ehe und Familie)          | SVE-Familiengeheimnisausnahme (Anh. G § 1) steht im Einklang mit Art. 6 GG                                    |
| Art. 12 GG (Berufsfreiheit)                     | SVE-Beschränkungen der kommerziellen Nutzung sind verhältnismäßige Bedingungen der freiwilligen Lizenzannahme |
| Art. 14 GG (Eigentumsgarantie)                  | SVE ist selbst eine Form geistigen Eigentums, dessen Bedingungen vom Urheber festgelegt werden                |
| Art. 20a GG (Umweltschutz)                      | SVE-Anforderungen an die Umweltdatenintegrität (Fall 04) dienen dem Verfassungswert des Umweltschutzes        |

## 9. Schlussfolgerung

### 9.1. Zusammenfassung

Die S.V.E. Meta-Lizenz v4.0 ist ein rechtlich bindender Vertragsrahmen, dessen Bestimmungen — obgleich in unkonventioneller Sprache formuliert — klare und anerkannte juristische Äquivalente haben. Die theologische und philosophische Terminologie erfüllt einen spezifischen funktionalen Zweck: interpretativer Widerstandsfähigkeit gegen Manipulation bei gleichzeitiger Kodierung von Grundsätzen, die Gerichte bei näherer Prüfung als vertraut erkennen werden.

Jeder Schlüsselmechanismus in SVE — von der Transparenzpflicht über die gestufte Durchsetzungsskala, von den Streitbeilegungsverfahren bis zu den Strafmultiplikatoren — hat identifizierbare Präzedenzfälle im bestehenden Recht. Die Innovation des Rahmens liegt in der *Synthese* dieser Elemente zu einem sich selbst verstärkenden System, nicht in der Erfindung neuartiger Rechtskonzepte.

### 9.2. Empfehlung

Gerichte und Schiedsgerichte, die Streitigkeiten unter SVE-geregelten Beziehungen entscheiden, werden gebeten:

- SVE-spezifische Terminologie** als Kurzform für die in Abschnitt 3 dieses Dokuments identifizierten Rechtsbegriffe zu behandeln;
- Standardmäßige Vertragsauslegungsgrundsätze** (§ § 133, 157 BGB; Treu und Glauben) zur Auflösung von Mehrdeutigkeiten anzuwenden, wobei der Geist-vor-Buchstaben-Grundsatz als Konkretisierung der Auslegung nach Treu und Glauben dient;

3. **Strafklauseln** nach den geltenden Verhältnismäßigkeitsmaßstäben zu bewerten ( § 343 BGB zur richterlichen Herabsetzung; § 307 BGB bei AGB-Einstufung);
4. **Die forensische Methodik** des Anhangs A als zulässigen Sachverständigenbeweis anzuerkennen, vorbehaltlich des richterlichen Ermessens nach § 286 ZPO;
5. **Diese Auslegungshilfe** als Nachweis des Lizenzgeberwillens und der vereinbarten Bedeutung der Lizenzbedingungen heranzuziehen.

### 9.3. Lebendes Dokument

Diese Auslegungshilfe kann aktualisiert werden, wenn sich die Rechtsprechung entwickelt und SVE neue Rechtsumgebungen erschließt. Aktualisierungen werden mit Versionsnummern, nachverfolgten Änderungen und SHA-256-Hashes veröffentlicht, nach denselben Transparenzgrundsätzen, die den Rahmen selbst regieren.

## Anlage A: Verzeichnis der Rechtsprechung

### Open-Source-Lizenzdurchsetzung

| Entscheidung              | Gericht                     | Jahr | Kernaussage                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Welte ./.</i> Sitecom  | LG München I (21 O 6123/04) | 2004 | Erstes deutsches GPL-Durchsetzungsurteil; GPL begründet bindende Pflichten     |
| <i>Welte ./.</i> D-Link   | LG Frankfurt (2-6 O 224/06) | 2006 | Bestätigung der GPL-Durchsetzung; Unterlassungsanspruch zugesprochen           |
| OLG Frankfurt (GPL)       | OLG Frankfurt               | 2006 | Berufungsinstanzliche Bestätigung der GPL-Durchsetzbarkeit                     |
| <i>Jacobsen v. Katzer</i> | Fed. Cir. (USA)             | 2008 | Open-Source-Lizenzbedingungen sind durchsetzbare urheberrechtliche Bedingungen |
| <i>Artifex v. Hancom</i>  | N.D. Cal. (USA)             | 2017 | Open-Source-Lizenzbedingungen begründen vertragliche Pflichten                 |
| CC-Lizenz-Durchsetzung    | LG Berlin (16 O 458/10)     | 2010 | Creative-Commons-Lizenzen sind in Deutschland durchsetzbar                     |
| CC-Lizenz-Durchsetzung    | LG Köln (28 O 232/13)       | 2014 | Bestätigung der CC-Lizenz-Durchsetzbarkeit                                     |

### Vertragsauslegung und Treu und Glauben

| Entscheidung / Grundsatz      | Gericht/Quelle                 | Kernaussage                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Culpa in contrahendo</i>   | BGH (ständige Rspr.)           | Vorvertragliche Pflicht zur Offenlegung wesentlicher Tatsachen |
| Treu und Glauben ( § 242 BGB) | BGH (ständige Rspr.)           | Treu und Glauben als Auslegungs-Meta-Grundsatz                 |
| Beweisvereitelung             | BGH, 23.11.2005, VIII ZR 43/05 | Nachteilige Schlussfolgerung bei Beweisvernichtung             |
| <i>ProCD v. Zeidenberg</i>    | 7th Cir. (USA), 1996           | Lizenzbedingungen binden durch Nutzung                         |

## Schiedsgerichtsbarkeit und Vollstreckung

| Instrument                 | Jahr      | Relevanz                                                 |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| New-York-Übereinkommen     | 1958      | 172-Staaten-Rahmen zur Vollstreckung von Schiedssprüchen |
| UNCITRAL-Modellgesetz      | 1985/2006 | Internationale Schiedsverfahrensstandards                |
| DIS-Schiedsgerichtsordnung | 2018      | Primärer SVE-Schiedsrahmen                               |
| ICC-Schiedsgerichtsordnung | 2021      | Alternativer SVE-Schiedsrahmen                           |

## Anlage B: Referenzierte akademische und branchenspezifische Standards

| Standard                                       | Herausgeber                                        | SVE-Relevanz                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICMJE-Empfehlungen                             | International Committee of Medical Journal Editors | Registrierung klinischer Studien und Datenaustausch; Parallele zu SVE-Transparenz für Pharma             |
| TOP-Richtlinien                                | Center for Open Science                            | Transparenz- und Offenheitsförderung; Parallele zu SVE-Transparenzanforderungen                          |
| FAIR-Prinzipien                                | GO FAIR Initiative                                 | Auffindbare, zugängliche, interoperable, wiederverwendbare Daten; Parallele zum offenen SVE-Audit        |
| Deklaration von Helsinki                       | Weltärztebund                                      | Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung; Parallele zum SVE-Patientenschutz (Fall 01)          |
| AllTrials-Kampagne                             | AllTrials-Initiative                               | Pflicht zur Registrierung und Veröffentlichung aller Ergebnisse klinischer Studien; Parallele zu Fall 01 |
| DCGK                                           | Regierungskommission Corporate Governance Kodex    | Corporate-Governance-Standards; Parallele zur SVE-Governance-Struktur                                    |
| COPE-Richtlinien                               | Committee on Publication Ethics                    | Standards für Forschungsintegrität; Parallele zu Fall 02                                                 |
| DFG-Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis | Deutsche Forschungsgemeinschaft                    | Deutscher Forschungsintegritätsrahmen; Parallele zu Fall 02                                              |
| Pariser Abkommen (2015)                        | UNFCCC                                             | Klimaverpflichtungen mit transparenter Berichterstattung; Parallele zu Fall 04                           |
| EU-Taxonomie-Verordnung                        | Europäische Union                                  | Umweltberichtsstandards; Parallele zur Fall-04-Verifizierung                                             |

Ende des Dokuments

Dokumentkennung: SVE-IG-DE-v1.0

SHA-256-Hash: [Wird bei endgültiger Unterschrift generiert]

**Status:** ENTWURF — Unterschrift des Hüters ausstehend

**С БОГОМ!** †

*„Wahrheit ist die höchste Form des Eigentums — und gehört allen.“*